

Muster-AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO)

ENTWURF — vor Verwendung juristisch prüfen. Dieses Dokument ist eine unverbindliche Mustervorlage von pflegenachweis.de (DataFortress.cloud GmbH). Es ersetzt keine Rechtsberatung und ist vor Nutzung durch eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt oder Ihre:n Datenschutzbeauftragte:n zu prüfen und an Ihre konkrete Situation anzupassen. Siehe auch unseren [RDG-Hinweis](#).

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)

zwischen

[Name der Einrichtung], im Folgenden "Verantwortlicher",

und

DataFortress.cloud GmbH, Gewerbestraße 13, 82064 Straßlach-Dingharting, im Folgenden "Auftragsverarbeiter".

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags

Gegenstand dieses Vertrags ist die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter im Auftrag des Verantwortlichen im Rahmen der Erbringung der Leistungen "Prüfanfragen-Analyse" (Stufe 2) und/oder "Compliance- & Workflow-Check" (Stufe 3) gemäß Art. 28 DSGVO. Die Dauer richtet sich nach der jeweiligen Beauftragung.

2. Art und Zweck der Verarbeitung

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zur Erstellung von Antwortentwürfen auf Prüfanfragen sowie zur Durchführung des Compliance- & Workflow-Checks. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken findet nicht statt.

3. Art der Daten und Kategorien betroffener Personen

Art der Daten: Angaben zur Pflegebedürftigkeit und Gesundheit, Auszüge aus der Pflegedokumentation, Kontaktdaten, Abrechnungsdaten — soweit für die Bearbeitung der jeweiligen Prüfanfrage erforderlich.

Kategorien betroffener Personen: Pflegebedürftige/Patient:innen des Verantwortlichen, ggf. Mitarbeitende des Verantwortlichen (soweit in Unterlagen genannt).

4. Pflichten des Auftragsverarbeiters

Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich,

1. personenbezogene Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen zu verarbeiten,
2. die Vertraulichkeit zu wahren und alle mit der Verarbeitung befassten Personen zur Vertraulichkeit zu verpflichten (siehe auch §203-Mustervereinbarung),
3. angemessene technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) nach Art. 32 DSGVO umzusetzen,
4. den Verantwortlichen bei der Erfüllung von Betroffenenrechten sowie bei der Einhaltung der Pflichten nach Art. 32–36 DSGVO angemessen zu unterstützen,
5. nach Abschluss der Leistungserbringung sämtliche Daten nach Wahl des Verantwortlichen zu löschen oder zurückzugeben, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht (Standard: Löschung spätestens 90 Tage nach Auftragsabschluss, siehe Datenschutzerklärung),
6. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung dieser Pflichten zur Verfügung zu stellen.

5. Unterauftragsverarbeiter

Der Auftragsverarbeiter setzt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses folgende Kategorien von Unterauftragsverarbeitern ein: IT-Infrastruktur-/Hosting-Dienstleister innerhalb der EU/des EWR. Der Einsatz weiterer oder anderer Unterauftragsverarbeiter bedarf der vorherigen Information des Verantwortlichen mit Widerspruchsmöglichkeit.

6. Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs)

Die vom Auftragsverarbeiter umgesetzten TOMs (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung bei Übertragung, Protokollierung, Vertraulichkeitsverpflichtungen) werden auf Anfrage als Anlage zu diesem Vertrag bereitgestellt.

7. Haftung

Es gelten die gesetzlichen Haftungsregelungen der DSGVO, insbesondere Art. 82 DSGVO.

8. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Es gilt deutsches Recht. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Ort, Datum: _____

Für den Verantwortlichen: _____

Für den Auftragsverarbeiter (DataFortress.cloud GmbH):
